

모 범 사 례

일련 번호 19생산건설 - 20

제 목 ○○기지 4지구 갈등 해결 과정을 통한 인허가 추진

소 관 부 서 ㉠㉡㉢㉣처, ○○기지건설단

관 계 부 서

내 용

㉠㉡㉢㉣처 ○○○○부 및 ○○기지건설단 ☺☺부는 정부의 10차 장기천연가스 수급계획에 반영된 ○○ 4지구 건설 인·허가와 관련된 지역주민과의 갈등해결을 위해 기존 금전적 보상방식에서 탈피하여 법적대응 및 안전홍보활동 강화 등 다각적인 대응활동 전개로 장기간 지연된 인·허가 문제를 해결하여 정부 에너지 정책 부응에 노력하였다.

‘14. 8. 27. ○○ 4지구 건설공사 착공 인허가 추진을 위해 개최된 ○○시 도시계획위원회는 “설비안전성 제고”, “특별지원 지원” 및 “다각적인 주민의견수렴” 해결을 전제로 실시계획을 조건부 승인 의결하였다.

LNG설비 안정성 제고 검증 조치로는 ‘14. 8월에 △△△△협의회, ○○○○센타 등 외부전문가를 통한 저장탱크 및 부대설비 설계 안정성을 포괄적으로 검증하였으며, ‘14. 9월부터 ‘16. 8월까지 지자체, 지역주민 등 이해관계자를 대상으로 설명회 8회, 거리홍보 45회 및 언론대상 토론회 2회 등을 개최하여 당초 기지 증설을 반대하는 지역정서를 우호적 분위기로 선회토록 노력하였다.

한편 「천연가스 생산시설의 건설 및 운영 관련 지원사업에 관한 규정」 제8조의 2(지원금의 규모)에서 정한 생산기지 건설비의 1%에 해당하는 특별지원금 이외 ○○시는 4지구 건설 인허가 초기부터 지역주민의 민원보다는 지역발전지원금 ❖❖

❖ 이상을 요구하였으며, 또한 ▲▲구도 표면적으로는 설비의 안전성과 주민의견 수렴을 이유로 반대하였으나 궁극적으로는 ○○시의 지역발전지원금 이상의 지원금과 기타 ※※※※사업 시행을 추가적으로 요구하였다.

상기와 같이 설비안정성 검증 및 다각적인 주민의견수렴 활동에도 불구하고 건축허가가 지연됨에 따라 행정심판을 '16. 2. 4. 제기하였고, '16. 4. 25. ○○시 ▽▽▽위원회로부터 주민의견 수렴을 이유로 허가 부작위¹⁾(不作爲)는 위법에 해당된다는 결과를 도출해 냈으며, 이후에도 ▲▲구청의 소극적 자세가 일관되는 상황에서 '16. 6. 27. ▽▽▽위원회의 직접처분 재결에 따라 제반 인허가를 해결토록 조치하였으며, ▽▽▽와 병행하여 ○○시, ●●원, ▼▼▼실 ◀◀◀위원회를 통한 행정협조 및 허가 촉구분위기 조성으로 '16. 9. 2. ▲▲구와 상호지원협약 체결 및 건축허가 승인을 통해 제반 인허가를 득하는 성과를 거두었다.

또한 ○○○○부 및 ☺☺부는 ○○ 4지구 건설사업이 장기천연가스수급계획에 따른 국책사업이지만 최근 가스수요가 지속적으로 감소 추세에 있어 시설투자시점에 여유가 있음을 감안하여 ○○시 및 ▲▲구청에서 요구한 추가지원 요청에 대해 상기의 규정에 명시된 지원금 이상은 불가하다는 입장을 견지하고, 지속적인 대화와 설득 노력을 통해 규정 범위 내 특별지원금 약 ❖❖❖ 원을 '16. 9월에 지급하여 추가적인 지원보상 없이 지원금 문제를 원만히 해결하였다.

조치할 사항

○ 적극적인 업무추진과 선제적 대응으로 ○○ 4지구 인허가 해결에 적극 노력한 ○○○○부 및 ○○기지건설단 ☺☺부의 모범사례를 전사에 널리 알려주시기 바랍니다. (모범)

1) 마땅히 해야 할 것으로 기대되는 조치를 취하지 않는 것을 말한다. 행정권이 행하는 소극적 작용, 즉 행정청의 부작위에 대해서는 소송을 제기할 수 있다.